

11^e édition

Tous les outils et méthodes de la rédaction administrative

**LES
CARRÉS**

Roselyne Kadyss

Aline Nishimata

Rédiger *avec succès* lettres, e-mails *et* documents administratifs

*Le style administratif – Lettre – E-mail – Note administrative –
Note de synthèse – Compte rendu – Procès-verbal – Rapport –
Décision – Arrêté – Circulaire – Communiqué de presse et avis
– Décision – Bordereau – Livre de bord...*

Retrouvez des exercices
avec leurs corrigés
pour vous entraîner
sur le site gualino.fr

Gualino un savoir-faire de
lextenso

Roselyne Kadyss
Aline Nishimata

Rédiger avec succès lettres, e-mails et documents administratifs

*Le style administratif – Lettre – E-mail – Note administrative –
Note de synthèse – Compte rendu – Procès-verbal – Rapport –
Décision – Arrêté – Circulaire – Communiqué de presse et avis
– Décision – Bordereau – Livre de bord...*

11^e édition

Retrouvez des exercices
avec leurs corrigés
pour vous entraîner
sur le site gualino.fr

LES CARRÉS



Cette collection de livres présente de manière synthétique, rigoureuse et pratique l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit posséder sur le sujet traité. Elle couvre :

- le Droit et la Science Politique ;
- les Sciences économiques ;
- les Sciences de gestion ;
- les concours de la Fonction publique.

Roselyne Kadyss est formatrice indépendante au sein des entreprises et des administrations. Elle anime des formations centrées sur la rédaction des écrits administratifs.

Aline Nishimata est professeur des grandes écoles et consultante en communication. Elle anime des séminaires axés sur l'efficacité professionnelle et la maîtrise des écrits d'entreprise et intervient en tant qu'experte en communication auprès du magazine *Dynamique entrepreneuriale*.

Des mêmes auteurs chez le même éditeur

Collection « Carrés Rouge »

- *L'essentiel des Formules types du courrier d'entreprise (lettres et mails)* (A. Nishimata), 7^e éd. 2019.

Collection « En poche »

- *Orthographe* (R. Kadys et A. Nishimata), 8^e éd. 2020.
- *Vocabulaire* (A. Nishimata), 8^e éd. 2020.
- *Savoir rédiger vos e-mails professionnels* (A. Nishimata), 7^e éd. 2020.
- *100 e-mails professionnels pour bien communiquer* (A. Nishimata), 7^e éd. 2020.

Collection « Fonction publique »

- *Les épreuves orales aux concours de la Fonction publique* (A. Nishimata), 3^e éd. 2008.



© 2020, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
ISBN 978 - 2 - 297 - 09222 - 7
ISSN 1288-8206

Suivez-nous sur



www.gualino.fr

Contactez-nous gualino@lextenso.fr

PRÉSENTATION

Ce livre a pour objectif de donner à tout rédacteur les outils, les méthodes et les dernières mises à jour nécessaires pour une bonne maîtrise de la rédaction administrative.

Il a été spécialement conçu pour tous ceux qui pratiquent la rédaction administrative :

- les candidats aux concours ;
- les professionnels débutants ;
- les praticiens à la recherche d'une actualisation de leurs connaissances.

Il propose une méthodologie qui permettra aux rédacteurs de rédiger avec succès et efficacité.

Cette nouvelle édition tient compte du développement d'Intranet et d'Internet dans la vie administrative et de la simplification administrative. En effet, les documents administratifs circulent aujourd'hui, en général, par l'intermédiaire du réseau internet et intranet. Cependant, leur rédaction, leur formulation et leur présentation appliquent les consignes données par le gouvernement pour assurer la lisibilité des écrits et une cohérence pour la transmission de l'information.

Pour apporter au lecteur une vision adaptée à l'administration et à ses évolutions, cet ouvrage a été actualisé avec de nouveaux exercices, de nouveaux textes législatifs.

À la lecture de ce livre, vous constaterez que nous avons séparé la note administrative dans la Fonction publique et aux concours. En effet, il existe une différence dans l'usage de ces documents. Cette distinction évitera les confusions qui nuisent aux candidats lors des concours.

Cet ouvrage, conçu de façon simple, ***est un outil facile à utiliser*** tant pour la rédaction et la présentation des principaux documents administratifs que pour l'aide à la prise de décision dans la communication interne et externe.

Vous y trouverez :

- la présentation des documents (lettre, e-mail, note, compte rendu...) et leurs mentions spécifiques ;
- les formules types indispensables pour répondre aux principes hiérarchiques de l'administration ;
- les techniques de lisibilité (style, ponctuation, majuscule...);
- les plans (pour choisir le plan le mieux adapté à chaque situation) ;
- les outils de l'argumentation ;
- les lexiques de synonymes et de vocabulaire administratif.

De nouveaux exercices en ligne accompagnés de leurs corrigés font de cet ouvrage un outil d'auto-perfectionnement et un livre indispensable pour la formation continue.

Avec ce livre, les auteures mettent entre vos mains un guide pratique et un outil facile à consulter pour bien maîtriser les différents aspects de la rédaction administrative.

SOMMAIRE

Présentation

3

PARTIE 1

Le style administratif

Chapitre 1 - La maîtrise de l'écriture administrative 13

1 - Les objectifs des écrits administratifs 13

2 - Les sept principes de l'écriture administrative 13

■ L'obligation de réponse 14

■ Le respect de la hiérarchie 14

■ La responsabilité 15

■ L'objectivité 15

■ La précision 16

■ L'obligation de réserve 17

■ La politesse et la courtoisie 18

3 - Applications 19

■ Énoncés 19

■ Corrigés 21

Chapitre 2 - La lisibilité des écrits administratifs 23

1 - Les techniques pour favoriser la lisibilité 24

■ Écrivez des phrases courtes 24

■ Exprimez une seule idée par phrase 24

■ Respectez l'unité logique du texte 24

■ Veillez à la ponctuation 25

■ Employez des mots courants, simples, courts, concrets, précis 25

■ Respectez la même forme grammaticale pour des messages de même niveau 25

■ N'abusez pas de la forme impersonnelle 25

2 - Les techniques pour rompre la monotonie 26

■ Évitez de commencer toutes les phrases par « Nous » 26

■ Soulignez une idée grâce aux outils de style 26

3 - Les techniques pour améliorer votre style 27

■ Les techniques d'allègement 27

■ La suppression des constructions nominales 29

4 - Applications 30

■ Énoncés 30

■ Corrigés 32

Chapitre 3 - L'élimination des incorrections	33
1 - La suppression des néologismes	33
2 - L'utilisation à bon escient des paronymes	34
3 - La suppression des pléonasmes	35
■ Suppression des adjectifs inutiles	35
■ Suppression des adverbes inutiles ou des locutions adverbiales	35
■ Suppression de l'accumulation de mots invariables	36
■ Suppression des expressions redondantes	36
4 - La suppression des fautes relatives aux prépositions	36
5 - La suppression des barbarismes	37
6 - Applications	38
■ Énoncés	38
■ Corrigés	40
Chapitre 4 - L'utilisation de la ponctuation	41
1 - Le point	42
■ Les utilisations du point	42
2 - La virgule	42
■ Les utilisations de la virgule	42
3 - Le point virgule	43
■ Les utilisations du point virgule	43
4 - Le point d'interrogation	43
■ Les utilisations du point d'interrogation	43
5 - Les points de suspension	44
■ Les utilisations des points de suspension	44
6 - Les deux points	44
■ Les utilisations des deux points	44
7 - Le point d'exclamation	45
■ Les utilisations du point d'exclamation	45
8 - Les tirets	45
■ Les utilisations des tirets	45
9 - Les parenthèses	45
■ Les utilisations des parenthèses	45
10 - Les guillemets	46
■ Les utilisations des guillemets	46
11 - Les espaces et les signes de ponctuation	46
12 - Applications	47
■ Énoncés	47
■ Corrigés	48
Chapitre 5 - L'argumentation et ses outils	49
1 - L'argumentation	49
■ Établir la différence entre un fait et une opinion	49
■ Les principaux arguments et leur rôle	50
2 - L'expression de la cause et de ses nuances	51
3 - L'expression de la conséquence et ses nuances	51
4 - Les mots de liaison à connaître pour mieux structurer, argumenter et rédiger	52

■ Pour introduire une explication	52
■ Pour exprimer son opinion	52
■ Pour marquer les étapes du raisonnement	52
■ Pour justifier son raisonnement	53
■ Pour préciser sa pensée	53
■ Pour conclure	53
5 - Applications	55
■ Énoncés	55
■ Corrigés	56
Chapitre 6 - Les majuscules	57
1 - L'utilisation de la majuscule dans la rédaction administrative	57
2 - Les principes généraux de l'utilisation de la majuscule	58
3 - Applications	59
■ Énoncés	59
■ Corrigés	60
Chapitre 7 - Les formules	61
1 - Les formules pour introduire une lettre, un e-mail, une circulaire, une note	61
■ Vous vous référez à une situation antérieure	61
■ Vous ne vous référez pas à une situation antérieure	62
2 - Les formules pour exprimer vos idées dans tous les documents administratifs	62
3 - Les formules pour conclure une lettre, un e-mail, une note, une circulaire	63
4 - Les formules d'appel et de politesse	63
■ Les formules de politesse dans les relations courantes	63
■ Les formules de politesse pour les personnalités politiques	64
■ Les formules de politesse pour les personnalités administratives	66
■ Les formules de politesse pour les personnalités diplomatiques	67
■ Les formules de politesse pour les personnalités militaires	68
■ Les formules de politesse pour les Institutions européennes	68
■ La féminisation des noms de métiers, fonctions, grade ou titres	69
5 - Applications	70
■ Énoncés	70
■ Corrigés	72

PARTIE 2

Les documents administratifs

1 - Les principaux documents administratifs	74
2 - Le rôle des documents administratifs	75
Chapitre 8 - Les mentions obligatoires des documents administratifs	77
1 - Le timbre	77
2 - La date et le lieu	78
3 - L'objet	78

4 - Les références	78
5 - Les pièces jointes	78
6 - La suscription	79
■ La suscription dans la lettre en forme administrative	79
■ La suscription dans la lettre en forme personnelle	81
■ La présentation du destinataire dans la lettre en forme personnelle	81
7 - La signature	82
■ Le signataire du document est l'autorité responsable	82
■ Le signataire du document n'est pas l'autorité responsable	83
■ Le nom d'usage: simplification des documents administratifs	83
■ Le tableau des expressions essentielles dans la rédaction	84
8 - Applications	85
■ Énoncés	85
■ Corrigés	87
Chapitre 9 - La lettre administrative	89
1 - La présentation de la lettre en forme administrative	90
2 - Exemple de lettre en forme administrative	91
3 - La présentation de la lettre en forme personnelle	92
4 - Exemple de lettre en forme personnelle	93
5 - Le plan de la lettre en forme administrative ou personnelle	94
6 - Proposition de plan de lettre en forme administrative ou personnelle	95
7 - Applications	96
■ Énoncés	96
■ Corrigés	106
Chapitre 10 - L'e-mail	113
1 - Les caractéristiques de l'e-mail	113
■ Le champ À: le ou les destinataires	113
■ Le champ Cc: les copies	113
■ Le champ Cci: les copies cachées	113
■ Quels sont les risques d'utiliser le champ Cc au lieu du champ Cci?	114
■ Comment faire pour protéger vos destinataires des spams?	114
■ Répondre ou Répondre à tous	114
■ Répondre avec l'historique	114
■ Transférer un e-mail	114
2 - L'objet	115
■ Règle 1	115
■ Règle 2	115
■ Règle 3	115
■ Règle 4	116
■ Règle 5	116
3 - La rédaction du message	116
4 - La présentation d'un e-mail	118
5 - Applications	119
■ Énoncés	119
■ Corrigés	122

Chapitre 11 - La note administrative dans la fonction publique	125
1 - La présentation de la note	126
2 - Exemple de note	127
3 - La note de service	128
4 - Exemple de note de service	128
5 - La note administrative	129
6 - Exemple de note administrative	130
7 - Applications	132
■ Énoncés	132
■ Corrigés	137
Chapitre 12 - La note aux concours de la fonction publique	139
1 - La note de synthèse ou la note administrative	140
2 - Les critères à connaître pour les concours	141
3 - Les erreurs à éviter pour les concours	143
4 - La lecture et l'utilisation des documents	143
5 - Exemple de note de synthèse	144
6 - Applications	146
■ Énoncés	146
■ Corrigés	149
Chapitre 13 - Le compte rendu de réunion	153
1 - Le compte rendu chronologique	154
2 - Exemple de compte rendu chronologique	155
3 - Le compte rendu synthétique	156
4 - Exemple de compte rendu synthétique	157
5 - Le compte rendu synoptique	158
6 - Exemple de compte rendu synoptique	159
7 - Applications	160
■ Énoncés	160
■ Corrigés	166
Chapitre 14 - Le procès-verbal	173
1 - Les caractéristiques du procès-verbal	173
2 - Exemple de procès-verbal	174
Chapitre 15 - Le rapport	177
1 - Les caractéristiques du rapport	177
2 - Exemple de rapport	178
3 - Applications	180
■ Énoncés	180
■ Corrigés	184
Chapitre 16 - L'arrêté	187
1 - Les caractéristiques de l'arrêté	187
2 - Exemple d'arrêté	188

3 - Application	190
■ Énoncé	190
■ Corrigé	191
Chapitre 17 - Le communiqué de presse et l'avis	193
1 - Les caractéristiques du communiqué de presse et de l'avis	193
2 - Exemple de communiqué de presse	195
3 - Exemple d'avis	196
Chapitre 18 - La circulaire	197
1 - Les caractéristiques de la circulaire	197
2 - Exemple de circulaire	198
Chapitre 19 - L'instruction	203
1 - Les caractéristiques de l'instruction	203
2 - Exemple d'instruction	204
Chapitre 20 - La décision	207
1 - Les caractéristiques de la décision	207
2 - Exemple de décision	208
Chapitre 21 - Le bordereau	209
1 - Les caractéristiques du bordereau	209
2 - Exemple de bordereau	210
Chapitre 22 - La fiche de transmission	211
1 - Les caractéristiques de la fiche de transmission	211
2 - Exemple de fiche de transmission	212
Chapitre 23 - Le livre de bord	213
1 - Les caractéristiques du livre de bord	213
2 - Exemple de livre de bord	214

PARTIE 3

Le vocabulaire

Chapitre 24 - Le vocabulaire	217
1 - Lexique des synonymes des documents administratifs	217
2 - Le vocabulaire administratif	225
3 - Applications	229
■ Énoncés	229
■ Corrigés	232
Bibliographie	233
Index	235

Le style administratif

PARTIE 1

Chapitre 1 – La maîtrise de l'écriture administrative	13
Chapitre 2 – La lisibilité des écrits administratifs	23
Chapitre 3 – L'élimination des incorrections	33
Chapitre 4 – L'utilisation de la ponctuation	41
Chapitre 5 – L'argumentation et ses outils	49
Chapitre 6 – Les majuscules	57
Chapitre 7 – Les formules	61

La maîtrise de l'écriture administrative

Chapitre 1

L'administration, investie d'une mission d'intérêt général, engage au travers de ses activités la responsabilité de l'État et fonctionne selon des principes hiérarchiques.

En conséquence, la rédaction des écrits administratifs, qui vous seront confiés, vous demandera une grande attention car ceux-ci engagent la responsabilité de l'administration et du service auquel vous appartenez.

Les obligations de l'administration	Le gouvernement, par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, parue au JO le 21 avril 2016 et relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : – réaffirme les valeurs portées par la fonction publique ; – souligne l'exemplarité des fonctionnaires dans l'exercice quotidien de leurs missions au service de l'intérêt général et pose l'égalité professionnelle entre femmes et hommes et vise à améliorer la situation des agents contractuels ; – renforce le cadre juridique relatif à la déontologie des fonctionnaires et aux règles de cumuls ; – modernise les règles de mobilité des agents publics. Ces obligations professionnelles liées à des obligations morales (déontologiques) sont plus nombreuses que celles qui incombent aux salariés du secteur privé parce que les fonctionnaires sont au service de l'intérêt général.
-------------------------------------	--

1 Les objectifs des écrits administratifs

Les écrits administratifs, bien que de construction et de forme différentes, ont tous pour objectif de :

- transmettre et diffuser l'information ;
- donner et demander des renseignements ;
- donner ou transmettre des instructions ;
- constater ;
- rendre compte ;
- émettre un avis, produire un rapport ;
- préparer les documents à la signature du supérieur hiérarchique.

2 Les sept principes de l'écriture administrative

Des deux notions de service public et de puissance publique découlent sept principes généraux de la correspondance administrative.

Les principes de l'écriture administrative	• l'obligation de réponse • le respect de la hiérarchie • la responsabilité • l'objectivité • la précision • l'obligation de réserve • la politesse et la courtoisie
--	--

■ L'obligation de réponse

Toute lettre doit obtenir une réponse dans un délai correct. C'est certes une question de politesse, mais c'est aussi une obligation du service public. Une administration et donc ses représentants peuvent être sanctionnés pour une absence de réponse ou pour une réponse trop tardive. En effet, une non-réponse peut apparaître comme une acceptation ou un refus¹. Toutefois, en principe la non-réponse pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision implicite de rejet. Cependant, la réglementation, dans d'autres circonstances, prévoit au contraire que la non-réponse par l'administration vaut décision implicite d'acceptation comme pour le permis de construire. Il est donc nécessaire de connaître les réglementations adaptées à chaque situation au moment de la demande ou de la réponse (Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens).

■ Le respect de la hiérarchie

Le système administratif repose sur le respect de la hiérarchie qui s'exprime dans la déférence avec laquelle un subordonné s'adresse à un supérieur hiérarchique. *«Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.»*

Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature. Ce principe concerne aussi bien les prescriptions générales que les ordres individuels et verbaux. Toutefois, l'agent doit désobéir si l'ordre donné est « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Ce respect de la hiérarchie est marqué par l'utilisation de certaines formules, par des nuances dont les verbes se font les principaux représentants.

	Le supérieur dispose	Le subordonné propose
Les formules à utiliser	• attache du prix • attire l'attention • avise • constate • demande • demande l'avis de • engage • enjoint à • fait remarquer à • fait savoir • incite • informe • invite • note • observe • ordonne à • prend acte • prie • prie de veiller à • prie de vouloir bien	• appelle l'attention • est reconnaissant à • expose • prie de bien vouloir • propose • rend compte • se permet de • signale • sollicite • soumet à l'approbation • suggère

1. Obligations de l'administration dans ses échanges avec les usagers du 24.01.2014. Loi prévoyant qu'un silence de 2 mois de l'administration vaut acceptation. La loi relative à la simplification des relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation et non plus de refus.

■ La responsabilité

L'administration se fonde sur le principe de la responsabilité : ses actes sont signés par les ministres ou les hauts fonctionnaires ayant reçu délégation de signature dont l'identité doit être parfaitement connue du public.

L'anonymat est donc exclu dans la rédaction des documents administratifs ; toutes les lettres sont signées, le nom du signataire et le nom du rédacteur sont toujours indiqués (dossier suivi par...). Les lettres sont toujours adressées à un responsable et non à un service.

On écrit à :

- Monsieur le Ministre et non à un ministère ;
- Monsieur le Préfet et non à la préfecture ;
- Monsieur le Maire et non à la mairie.

L'emploi de la première personne du singulier est de rigueur : « Je vous informe ».

C'est pourquoi le pronom « on » ou « nous » n'existe pas dans les documents administratifs, à l'exception de certaines lettres émanant des circonscriptions des services sociaux où le « nous » représente alors l'équipe.

Dans l'entreprise, la situation est contraire car, dans la plupart des cas, la première personne du pluriel « nous » est utilisée.

Les formules à utiliser	• mon attention a été appelée sur • il m'a été indiqué • j'ai été saisi • un certain nombre de mes administrés me font part • il m'a été rendu compte Remarque : il n'est pas d'usage de mettre nommément en cause des personnes étrangères à l'administration.
Le mode à employer	Employez le conditionnel comme dans les formules suivantes : – dans la mesure où cette plainte serait fondée ; – des incidents se seraient produits.

■ L'objectivité

L'administration est au service du bien public et de l'intérêt général. Pour rédiger avec objectivité, vous veillerez à supprimer de vos écrits toute expression subjective, émotionnelle d'où l'emploi de l'expression « J'ai l'honneur ». Celle-ci peut se situer aussi bien en début de lettre, en milieu ou en fin de lettre. La forme impersonnelle est également utilisée pour marquer une plus grande objectivité, pour indiquer une marche à suivre « il aura donc lieu de », mais aussi pour ne pas révéler la source ou l'origine « J'ai été saisi de, il a été constaté, il m'a été signalé que ».

Cependant, les expressions plus personnelles « J'ai le plaisir de, Il m'est agréable » sont des expressions intégrées dans l'usage de la rédaction administrative.

Dans l'objectivité, il ne faut pas oublier que toute discrimination est sévèrement punie par la loi. Il conviendra d'être attentif à respecter scrupuleusement la loi sur les discriminations dans vos écrits car vous engageriez la responsabilité de l'administration mais de surcroît la vôtre².

2. Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. Le texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal relatifs aux discriminations prohibées et aux sanctions encourues est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. Doit également être affiché dans les lieux de travail le texte de l'article 222-33-2 du code pénal (définition et sanctions du harcèlement moral) et, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, le texte de l'article 222-33 du même code (définition et sanctions du harcèlement sexuel).

La non-discrimination

L'agent public traitera de la même manière tous les usagers du service public, dès lors que ceux-ci se trouvent dans une situation identique. Cette obligation est renforcée par l'interdiction formelle d'agir de manière discriminatoire (C. pén., art. 225-1 et 225-2).

«Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983.»

Par ailleurs, *«le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif»*. Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

■ La précision

Elle est de rigueur en matière de rédaction administrative car il ne faut en aucun cas interpréter les textes, déformer l'esprit, le contenu des lois et des règlements que l'administration est chargée d'appliquer.

Vous n'écrirez pas contrairement à l'usage de l'entreprise :

– votre lettre du 5 courant ;

mais

– votre lettre du 5 janvier 2020 (la précision du mois et de l'année est indispensable).

Indiquez toutes les références utiles à une identification certaine du document :

N'utilisez pas un langage sclérosé, hérité de la routine, d'une tradition administrative dépassée et d'une terminologie empreinte de préciosité qui ne crée que des confusions :

Évitez :

Je vous invite à faire la plus grande diligence.

Par lettre susvisée...

Écrivez :

Dans l'attente d'une prompte réponse...

Par votre lettre en référence (référéncée ci-dessus)...

⚠ Choix des termes et locutions juridiques (selon Légifrance)

Le corps des règles de droit applicable est fait d'un ensemble de termes qui ont souvent une origine lointaine et ont acquis au fil du temps une acception très précise, qu'il convient de respecter.

Les termes utilisés doivent être appropriés et exacts techniquement et juridiquement. Les mots empruntés au langage juridique ou au vocabulaire technique doivent être employés dans leur sens précis.

Ainsi, il convient d'éviter d'utiliser un terme pour l'autre :

- **les personnes morales ne sont pas dans la même situation à l'égard de l'autorité administrative selon qu'elles agissent « sous l'autorité » ou « sous la surveillance »** de l'administration ;
- « conformité » et « compatibilité » ne sont pas synonymes ;
- **pour un établissement public, les notions de « tutelle »** et de « **rattachement** » n'ont pas la même signification ;
- « suspendre » un délai ou « l'interrompre » ne sont pas équivalents ;
- les expressions « créance soldée » et « créance apurée » n'ont pas exactement le même sens.

En ce qui concerne les décisions de justice, il y a lieu de parler :

- pour le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, de « décisions » ;
- pour la Cour de cassation, les cours administratives d'appel et les cours d'appel, « d'arrêts » ;
- pour les tribunaux d'instance et la plupart des juridictions de première instance, de « jugements ».

Il y a lieu de parler :

- des « dispositions » d'une loi ou d'un décret, plus généralement d'un acte unilatéral ;
- des « stipulations » d'un contrat, d'un traité, d'un accord ou d'une convention internationale.

Lorsqu'il s'agit de citer le contenu d'un texte ou d'en analyser la portée, il y a lieu de se référer aux dispositions de ce texte et non au texte lui-même, qui ne constitue que l'enveloppe des dispositions en cause.

N'écrivez pas :

« Conformément à l'article X... » ou
« L'article X aux termes duquel... »

Écrivez :

« Conformément aux dispositions de l'article X... » ou « Les dispositions de l'article X aux termes desquelles... »

Les termes « précité, visé »

Un texte « **précité** » est celui dont les termes ont été expressément cités antérieurement (en non simplement mentionnés).

Le terme « **visé** » est réservé aux dispositions qui ont été mentionnées dans les visas du texte. Il en résulte d'ailleurs qu'il convient d'être très vigilant, lorsque l'on modifie un texte antérieur ; les textes mentionnés comme « susvisés » dans les dispositions introduites dans celui-ci doivent figurer dans ses visas.

Pour désigner des personnes ou des institutions ou des règles figurant dans un article du texte auquel on souhaite se référer, il est préférable d'utiliser, plutôt que le mot « visé », les mots « mentionné », « énuméré », « défini » ou « institué ».

Le renvoi par un texte à des normes ou décisions d'application emprunte les expressions et obéit à certaines règles :

- on peut **utiliser indifféremment** dans une loi les expressions « *les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret* » et « *les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire* » qui ont exactement la même signification ;
- la formule « *article X de la présente loi* » (ou du présent décret ou du présent code) est à bannir : « article X » suffit dès lors qu'on est à l'intérieur de cette loi (ou de ce décret). Il ne faut employer cette formule que pour éviter toute ambiguïté, lorsque, dans un même passage, il est fait référence à des dispositions de plusieurs textes, dont celui au sein duquel on se trouve.

Il convient enfin de prendre garde aux termes dont l'emploi a ou peut avoir une incidence différente sur le champ d'application de la norme dans l'espace selon l'objet de celle-ci ou le contexte juridique dans lequel elle s'insère.

■ L'obligation de réserve

Le principe de responsabilité, l'obligation de courtoisie interdisent l'erreur. Par conséquent, les fonctionnaires doivent être prudents et ne tenir pour certains que les faits dont l'existence leur a été clairement démontrée. En conséquence, vous ne devez engager la responsabilité de l'administration que pour des faits certains et donc vérifier leur authenticité et leur source.

L'obligation de réserve prolonge en dehors du service trois obligations : celles de neutralité, de secret et de discrétion professionnels.

Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu'il s'exprime publiquement, doit veiller à ce que ses propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses collègues, à sa hiérarchie... de manière trop directe et violente. Il doit donc faire preuve de mesure. Particulièrement dans ses écrits.

Cette obligation de réserve se trouve en particulier dans le fait de ne pas s'épancher sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit le tribunal administratif à condamner un agent pour non-respect de l'obligation de réserve. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique, sous contrôle du juge administratif. L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'elle a été élaborée par les tribunaux. Elle varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).

Le secret professionnel : l'obligation de secret professionnel vise à protéger les particuliers (L. 13 juill. 1983, art. 26). Le fonctionnaire n'a pas le droit de révéler des renseignements à caractère secret recueillis sur des personnes ou concernant des intérêts privés, dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il peut être autorisé à dévoiler des renseignements confidentiels si la personne intéressée a donné son accord

ou si cela est nécessaire pour prouver son innocence. Par ailleurs, il peut être tenu de révéler des renseignements confidentiels, dans certains cas, pour aider la justice. Si le fonctionnaire viole l'obligation de secret professionnel, il risque une sanction pénale.

La discrétion professionnelle : il est interdit à tout agent de révéler tout fait, information, document dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à protéger les intérêts du service (les usagers sont protégés par l'obligation de secret professionnel). Elle s'impose comme d'ailleurs l'obligation de secret vers l'extérieur comme au sein de l'administration, c'est-à-dire entre les services. Les limites à l'obligation de discrétion sont prévues par la loi sur la communication des documents administratifs et celle sur l'informatique et les libertés. En cas de non-respect, l'agent risque une sanction disciplinaire.

Ainsi, un agent avait divulgué sur Internet, au moyen d'un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait. Les éléments ainsi diffusés par l'intéressé étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en œuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, il a commis un manquement à son obligation de discrétion professionnelle.

L'obligation de neutralité : tout fonctionnaire jouit de la liberté d'opinion, aussi bien politique, syndicale que religieuse. Mais il ne doit pas se servir du service public comme un moyen de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses.

C'est ainsi qu'il est soumis au principe de laïcité. En portant des signes religieux distinctifs et de manière ostentatoire dans l'exercice de son service, il porterait atteinte à la neutralité de l'administration qui l'emploie.

Le mode à employer	Le conditionnel. Il marque l'éventualité ou la possibilité qu'un fait ait lieu dans l'avenir. Il permet au rédacteur de ne pas s'engager en émettant une condition. <i>Dans le cas où vous apporteriez ce document, nous serions prêts à examiner à nouveau votre dossier.</i>
Les formules à utiliser	Utilisez les formules suivantes qui nuancent l'expression : • à mon avis • en ce qui concerne • pour ma part • il me semble • d'une manière générale • sous réserve que • sans préjuger • en tout état de cause • en d'autres termes • en ce sens • à cet égard • à ce sujet

■ La politesse et la courtoisie

En tant qu'agent de l'État, vous le représentez lorsque vous êtes conduit à rédiger et signer un document administratif. Rédiger avec courtoisie et politesse signifie que le rédacteur, agissant dans un cadre réglementaire, se garde de faire apparaître ses émotions par l'utilisation de propos familiers tels que : *absurde, insensible, stupide...*